

기초조사표(조정신청서용)

※ 이 표는 상대방에게 송달되지 않고, 조정 또는 심판 진행 시 조기 개입을 위한 참고자료이오니 해당란에 표시하시고, 아시는 범위 내에서 가능한 한 자세히 기재하여 주시기 바랍니다.

사건번호	이름	나이	성별	학력	직업

기 본 분 류 항 목	완벽 합의	협의 중	완전 대립
■ 상대방과 이혼에 합의하였다.			
■ 상대방과 위자료, 재산분할 등 금전문제에 대해 합의하였다.			
■ 상대방과 자녀양육(친권 및 양육자 지정, 면접교섭, 양육비 등) 사항에 대해 합의하였다.			

I 기본 정보

1. 신청한 내용에 대해, 이전에 조정이나 심판을 받은 적이 있습니까?
☐ 있다(법원명·사건번호: _____) ☐ 없다
2. 현재 본 사건 외에 상대방을 상대로 진행 중인 소송이 있습니까?(사전처분 포함)
☐ 있다(_____건, 법원명·사건번호: _____) ☐ 없다
3. 현재 상대방과 어떻게 지내고 있습니까?
☐ 함께 살고 있다. ☐ 함께 살지만 각방 생활을 한다.
☐ 함께 살지만 집에 가끔 들어온다. ☐ 별거 중이다.
4. 현재 당신의 이혼의사는 어느 정도인가요?(이혼의사가 없으면 0, 확고하면 100)
 (_____ %) ☞ 상대방의 이혼의사는 어느 정도라고 생각하십니까? (_____ %)
5. 이 사건 신청 이전에 상대방과 대화나 협의를 한 적이 있습니까?
☐ 있다(그 결과는 _____) ☐ 없다(그 이유는 _____)
6. 상대방이 법원에서 폭력행사를 할 우려가 있습니까?
☐ 있다 ☐ 없다
☐ 상대방은 법원 직원 등이 있는 곳에서 (☐ 폭력을 행사할 것이다 ☐ 폭력을 행사하지 않을 것이다)라고 생각한다.
☐ 상대방은 (☐ 흉기 등을 사용한 폭력 행사 ☐ 욕설, 협박 등 언어폭력 ☐ 자해행위)의 위험성이 있다.
☐ 기타(_____)
7. 상대방이 가정폭력을 행사한 적이 있습니까? 있다면, 해당란에 표시하세요.(복수응답 가능)
☐ 있다 ☐ 없다(☞ 9번 문항으로)
☐ 경미한 폭행¹⁾ ☐ 중한 폭행²⁾ ☐ 심한 욕설이나 모욕
☐ 상대방의 폭행으로 상처를 입어 치료받은 적이 있다(_____ 년경).
☐ 가정폭력으로 경찰에 신고한 적이 있다(_____ 년경).

☐ 가정폭력으로 상대방이 형사 처벌이나 공적인 제재를 받은 적이 있다(_____년경)
8. 상대방이 가정폭력을 행사한 적이 있다면, 그 대상은 누구였습니까?(복수응답 가능) ☐ 배우자 ☐ 자녀 ☐ 신청인의 부모 또는 형제 ☐ 기타(_____)
9. 상대방에게 다음과 같은 문제가 있습니까? ☐ 음주 및 주사 ☐ 알코올중독 ☐ 마약 복용 ☐ 기타 약물남용 및 중독 ☐ 해당 사항 없음
10. 앞으로 소송이 어떻게 진행되기를 원하십니까?(복수응답 가능) ☐ 상대방과 적극적인 조율이나 조정을 통해 사건을 조속히 해결하기를 바란다. ☐ 다소 시간이 걸리더라도 재판을 통해 억울한 심정을 충분히 해소하기를 바란다. ☐ 부부상담 및 치료를 통해 문제해결에 도움을 받기를 바란다. ☐ 이혼과 관련된 자녀문제해결에 도움을 받기를 바란다. ☐ 기타(_____)
11. 신청인이 혼인을 계속하기 어렵다고 생각하는 주된 이유는 무엇입니까?(복수응답 가능) ☐ 배우자 아닌 이성과 동거·출산 ☐ 배우자 아닌 자와 성관계 ☐ 기타 부정행위 ☐ 장기간 별거 ☐ 가출 ☐ 잦은 외박 ☐ 폭행 ☐ 폭언/욕설 ☐ 무시/모욕 ☐ 시가/처가와와 갈등 ☐ 시가/처가에 대한 지나친 의존 ☐ 마약/약물 중독 ☐ 알코올 중독 ☐ 도박 ☐ 경제적 무책임 ☐ 정당한 이유 없는 과도한 채무부담 ☐ 정당한 이유 없는 생활비 미지급 ☐ 가정에 대한 무관심 ☐ 애정 상실 ☐ 대화 단절 ☐ 배우자에 대한 지나친 의심 ☐ 극복할 수 없는 성격 차이 ☐ 이혼 강요 ☐ 과도한 음주 ☐ 강제적 성관계 요구 ☐ 성관계 거부 ☐ 회복하기 어려운 성기능 장애 ☐ 회복하기 어려운 정신질환 ☐ 범죄/구속 ☐ 전혼자녀와 갈등 ☐ 자녀 학대 ☐ 국내 미입국 ☐ 해외 거주 ☐ 기타(_____)

☞ 미성년 자녀가 없는 경우 Ⅲ. 재산사항으로 이동하여 주시기 바랍니다.

Ⅱ 양 육 사 항
12. 친권 및 양육권에 대해 상대방과 합의하였습니까? ☐ 합의하였다. ☐ 합의하지 못하였다(그 이유는 _____).
13. 이혼조정신청으로 오기 전까지 누가 주로 자녀를 양육하였습니까? ☐ 신청인 ☐ 상대방 ☐ 기타(_____)
14. 그동안 자녀가 정기적으로 병원검진을 받거나 치료를 필요로 할 때 누가 주로 데리고 다녔습니까?

- 1) 예컨대, 물건을 집어던지는 행위, 어깨나 목 등을 움켜잡는 행위, 손바닥으로 뺨이나 신체를 툭툭 때리는 행위 등
 2) 예컨대, 목을 조르는 행위, 칼이나 흉기 등으로 위협하거나 다치게 하는 행위, 도구나 몽둥이를 이용하여 때리는 행위, 사정없이 마구 때리는 행위 등

☐ 기타 ()

☞ 위자료 및 재산에 관한 청구가 없는 경우 IV. 기타 항목으로 이동하여 주시기 바랍니다.

Ⅲ 재 산 사 항

24. 위자료에 대한 의견

- ☐ 반드시 받아야 한다.
☐ 다른 협의사항이 원만하게 합의된다면 청구하지 않을 생각이다.
☐ 기타()

25. 상대방과 재산분할에 관한 합의가 이루어졌습니까?

- ☐ 합의하였다.
☐ 합의하지 못하였다(그 이유는)

26. 현재 생활비가 지급되고 있습니까?

- ☐ 정기적으로 지급되고 있다(지급되는 생활비 평균 금액: 월 원).
☐ 부정기적으로 지급되고 있다(지급되는 생활비 평균 금액: 월 원).
☐ 년 월부터 지급되지 않고 있다.
☐ 기타()

Ⅳ 기 타

27. 현재 본 소송과 관련하여 긴박한 사정이나 위기상황이 있습니까?

- ☐ 있다(구체적으로)
☐ 없다

28. 가정문제의 해결을 위해 법원에서 어떤 도움을 받기를 원하십니까?(복수응답 가능)

- ☐ 보호나 원조 제공 → ☐ 원조 제공 유관기관 연계 ☐ 쉼터 연계 ☐ 기타()
☐ 사실조사 → ☐ 파탄 원인 ☐ 양육 환경 ☐ 재산 형성 과정 ☐ 기타()
☐ 자녀양육에 관한 안내(부모교육)
☐ 전문가와의 상담 → ☐ 부부상담 ☐ 자녀상담 ☐ 가족상담 ☐ 기타()
☐ 심리치료(심리치료 대상자:)
☐ 기타()

29. 재판 중 어떤 임시적 조치를 희망하십니까?

- ☐ 임시적 조치는 필요 없다.
☐ 상대방의 접근금지 결정(이유:)
☐ 자녀와 면접교섭 권고 또는 결정
☐ 양육비 지급 권고 또는 결정
☐ 기타()

30. 상대방에게 우편물을 보내면 받아볼 수 있을 것으로 생각하십니까?

- ☐ 있다
☐ 없다(그 이유는)

31. 마지막으로, 판사 및 조정위원회에 전달되기 원하는 사항이 있으면 기재하여 주시기바랍니다.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

◆ 미성년 자녀가 있는 경우 자녀양육 안내³⁾를 미리 받아야 절차가 신속하게 진행됩니다. ◆

3) 재판상 이혼을 청구한 당사자 중에 미성년 자녀가 있는 부모들은 반드시 ‘자녀양육 안내’를 받아야 합니다. 자녀양육 안내는 소송 중에 있는 부모들에게 부모의 이혼과정과 지속적인 갈등이 자녀에게 미치는 영향을 알려

주고, 가능하면 감정적인 대립을 자제하여 자녀 문제를 원만하게 해결할 수 있도록 돕는 데 그 목적이 있습니다.